

1513351-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... (fls. 31 - 0040298-06.2008.8.26.0050 - roubo qualificado - 9ª Vara Criminal de São Paulo - transitada para a defesa em 2012; fls. 32 - 0084059-48.2012 - roubo qualificado - 16ª Vara Criminal de São Paulo - transitada para a defesa em 2014 - pena indultada em 2016); consigne-se que a tentativa de roubo de veículo automotor configura delito que se reveste de muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513351-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513351-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152589/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 25388003 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2152589 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO AFONSO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

REINALDO AFONSO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 06 de junho de 2022, no período da madrugada, na Rua Tenente Joecyl Camargo Mota, altura do nº 69, Grajaú, nesta cidade e comarca da Capital, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Marcos Francisco dos Santos Silva e Cremilda Souza dos Santos, o veículo GM/Celta, cor preta, placas EMK-8I48, pertencente à segunda vítima, entre outros bens e valores, não logrando êxito em consumir o crime apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida (fls. 68/69).

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade; a redução na fração mínima pela tentativa, bem como o regime prisional fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas; a desclassificação para constrangimento ilegal, tendo em vista que admitiu o roubo do carro; a redução da atenuante, ainda que tenha sido a confissão parcial; a redução máxima pela tentativa e não sendo a pena superior a 4 anos, a imposição de regime prisional semiaberto, para o início do cumprimento da pena.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia 06 de junho de 2022, no período da madrugada, na Rua Tenente Joecyl Camargo Mota, altura do nº 69, Grajaú, nesta cidade e comarca da Capital, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Marcos Francisco dos Santos Silva e Cremilda Souza dos Santos, o veículo GM/Celta, cor preta, placas EMK-8I48, pertencente à segunda vítima, entre outros bens e valores, não logrando êxito em consumir o crime apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, as vítimas estavam retornando da igreja, quando foram abordadas pelo denunciado, que simulou estar portando uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ocorre que a vítima Marcos acabou resistindo, e entrou em luta corporal com o acusado, sendo auxiliado, em seguida, por populares que passavam por ali, o que inviabilizou a consumação do roubo. Na sequência, policiais militares compareceram ao local e deram voz de prisão em flagrante ao denunciado, conduzindo os envolvidos à delegacia de polícia. Interrogado em sede policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (fls. 09).

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/27), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 09), o acusado permaneceu em silêncio.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais e as vítimas de data anterior. REINALDO disse que, ao retornar para sua casa, um veículo chegou ao seu lado e os seus ocupantes apontaram a arma para si. Saiu correndo e então avistou as vítimas e pediu o carro, alegando que iria deixar o carro mais para frente. Sofreu agressões, mas não agrediu ninguém. Simulou que estava armado. Queria o carro apenas para fugir e sair do local. Está arrependido do ato, disse o réu.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais, em que pese tenha sido a confissão parcial, acerca do roubo, aduzindo que apenas queria subtrair o veículo para fugir

A vítima Cremilda Souza dos Santos e Marcos Francisco dos Santos Silva, ouvidas na Delegacia e em Juízo, confirmaram a tentativa de roubo, praticado pelo acusado, mediante ameaça, no qual foram vítimas.

A vítima Cremilda, ouvida na delegacia (fls. 14), informou que estava chegando da igreja com seu filho, quando um homem insinuando estar armado, anunciou um assalto. Nisso, seu filho entrou em luta corporal com o indivíduo e conseguiu prendê-lo. Posteriormente, a população viu o fato, ajudou a prender o indivíduo, sendo chamada em seguida a polícia militar. Após isso, compareceu na delegacia de polícia.

Em juízo, durante a teleaudiência, a vítima Cremilda reconheceu o preso número 01 (réu REINALDO) como o autor da tentativa de roubo sofrido.

Disse que foram abordados pelo réu que anunciou o assalto. Simulando estar armado, ele exigiu a entrega da chave do veículo. Seu filho, percebendo que ele estava desarmado, entrou em luta corporal com o acusado. Em seguida, vizinhos foram ajudar e conseguiram deter o réu ali mesmo. Seu filho ficou machucado na região da mão.

Em juízo, durante a teleaudiência, Marcos Francisco disse não ser possível reconhecer o autor do crime sofrido. Marcos Francisco confirmou que o assaltante chegou e, simulando estar armado, exigiu a entrega das chaves do carro. Quando viu que o réu estava em poder de sua mãe, agarrando o pescoço de sua genitora, foi chegando aos poucos perto dele e então entrou em luta corporal com o indivíduo. Vizinhos ouviram o pedido de socorro de sua mãe e foram ajudar a deter o acusado. O indivíduo foi detido ali mesmo. Não viu o acusado no Distrito Policial e não o conhecia anteriormente.

O policiais militares Rafael Junior Maciel Souza e Mike Nascimento de Oliveira, narraram, em ambas as fases da persecução penal, de forma uníssona, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 16 e 17), que foram acionados via Copom para atender ocorrência de tentativa de roubo. Chegando ao local encontraram as partes. Foram informados de que um indivíduo tentou roubar um carro, mas a vítima reagiu, ambos se embolaram no chão, houve luta corporal e o indivíduo foi detido. Após isso todos foram conduzidos a este distrito policial.

Ouvido em juízo, o policial Rafael acrescentou que estavam em patrulhamento quando foram informados via Copom de uma tentativa de roubo em que populares teriam detido o autor do crime. No local, encontraram as vítimas e o assaltante estava ao solo, machucado. Dirigiram-se ao P.S. e em seguida ao Distrito Policial. Quando o acusado estava no guarda-presos, admitiu que tinha realizado o consumo de entorpecentes e sofreu uma tentativa de assalto. Com medo, o réu teria pedido o carro para as vítimas e então iria fugir do local, mas as vítimas confirmaram que o réu anunciou o assalto.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

No mesmo sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Outrossim, os Policiais e as vítimas, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito

policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tentativa de roubo em questão pelo acusado. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A firmeza das vítimas ao narrarem a conduta do réu e confirmarem a autoria, tendo a vítima Cremilda realizado o reconhecimento pessoal do acusado em juízo, durante a audiência telepresencial, somada ao depoimento dos policiais, que apuraram a prática de crime pelo réu e realizaram a prisão do acusado, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito em questão.

A violência e a grave ameaça exercida pelo acusado restou devidamente comprovada pela prova oral contida nos autos, tendo as vítimas narrado que REINALDO insinuou estar armado quando lhes anunciou o assalto. No mais, entrou em luta corporal com a vítima Marcos, tendo sido rendido por esta vítima e pelos populares até a chegada dos policiais. Nesse sentido, afasta-se, pois, a pretendida desclassificação para o delito de furto.

A versão apresentada pelo acusado de que necessitava do veículo para fuga, não é crível. Fosse verdadeira essa versão não teria motivos para agarrar o pescoço da vítima, Sra. Cremilda, contando até três, para conseguir seu intento, aduzindo ainda que a negativa das vítimas resultaria em graves consequências para o ofendido Marcos, uma vez ter afirmado à ofendida que "partiria" seu filho. Ressalte-se ainda que, segundo a ofendida Cremilda o acusado foi extremamente agressivo durante a tentativa de roubo.

Outrossim, mostra-se inviável a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, uma vez que a subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça é conduta que ofende o patrimônio, descrita no artigo 157, do Código Penal e não a liberdade.

Sobre o tema:

EMENTA: Apelação Criminal - Desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal - inviabilidade - aplicação da fração redutora da tentativa em seu grau máximo - impossibilidade - recurso não provido. - Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal se a violência ou a grave ameaça forem empregadas objetivando a subtração de bens alheios - Tendo o agente percorrido grande parte do iter criminis, a fração redutora da tentativa deve se dar em seu patamar mínimo - Recurso não provido. (Apelação nº 1.0231.13.038212-1/001 - TJ-MG - Relator Correa Camargo).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que acusado praticou o crime de roubo tentado em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o crime foi praticado em via pública, o que demonstra a personalidade ousada do agente; bem como que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 31 - 0040298-06.2008.8.26.0050 - roubo qualificado - 9ª Vara Criminal de São Paulo - transitada para a defesa em 2012; fls. 32 - 0084059-48.2012 - roubo qualificado - 16ª Vara Criminal de São Paulo - transitada para a defesa em 2014 - pena indultada em 2016); consigne-se que a tentativa de roubo de veículo automotor configura delito que se reveste de muito maior gravidade que o de outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável ao roubo de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena, neste caso, acima do

mínimo cominado à espécie. Sendo assim, a pena-base deve ser fixada acima dos patamares mínimos cominados à espécie, ou seja, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, verifica-se a agravante da reincidência, que no caso ainda é específica em crimes patrimoniais (fls. 31/32 - 0056185-15.2017 - furto qualificado majorado - 19ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 2019), pelo que majoro as penas em 1/5 (um quinto) ficando a pena provisória do réu em 06 anos de reclusão e 14 dias-multa.

A atenuante da confissão espontânea não será considerada, uma vez que, embora voluntária, não foi sincera, pois parcial, visto que o réu, apenas admitiu a tentativa de apoderamento do veículo, negando ter a intenção de subtrai-lo para si, aduzindo que apenas tinha a intenção de breve fuga e posterior abandono, em razão das ameaças advindas de ocupantes de um outro veículo.

Sobre o tema, disserta GUILHERME NUCCI: "A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. (...) Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas par locupletar-se de algum benefício legal" (in Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo, RT, 2002, p. 254).

Na terceira fase, verifica-se que a pena do roubo deverá ser reduzida de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, restando definida em 04 anos de reclusão e pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. A diminuição se dá no patamar mínimo uma vez que o acusado, após anunciar o assalto, ameaçou as pessoas presentes e ainda se atracou com uma das vítimas. Outrossim, somente não conseguiu a consumação do delito por ter sido detido por populares que auxiliaram as vítimas.

Por derradeiro, quanto ao regime de cumprimento de pena, fixa-se a modalidade inicial fechada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica em crime doloso, com fundamento nos §§2º e 3º, do art. 33, do CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado REINALDO AFONSO SILVA, como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor mínimo unitário, atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, a reincidência, os maus antecedentes, as circunstâncias que cercaram a ação e pena a ser cumprida em regime fechado revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, indefiro o recurso em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA